

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3441/2538

นาย อาจิณณ์ กลิ่นแก้วณรงค์
บริษัท อาร์ดี เอ็กซ์พอร์ต คอร์ปอเรชั่น
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 341, มาตรา 387, มาตรา 391

แม้สัญญาเช่าตึกแถวข้อ2จะได้ระบุว่าโจทก์ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันความเสียหายแก่จำเลยเมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดแล้วก็ตามแต่ในกรณีที่โจทก์ผู้ให้เช่าหรือจำเลยผู้เช่าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดเวลาเช่า2ปีตามสิทธิที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าข้อ12โจทก์ผู้ให้เช่าก็ย่อมต้องคืนเงินประกันความเสียหายนั้นให้แก่จำเลยผู้เช่าหลังจากหักเงินประกันดังกล่าวชำระหนี้ค่าน้ำประปาไฟฟ้าโทรศัพท์และความเสียหายของตึกแถวที่แล้วด้วยเพราะเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินของจำเลยที่วางไว้แก่โจทก์เพียงพอเพื่อประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการเช่าดังกล่าวเท่านั้นดังนั้นเมื่อโจทก์และจำเลยไม่มีความผูกพันตามสัญญาเช่าตึกแถวต่อกันแล้วโจทก์ผู้ให้เช่าต้องคืนเงินประกันความเสียหายดังกล่าวให้แก่จำเลยผู้เช่าและเมื่อปรากฏว่าจำเลยต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์จำเลยจึงมีสิทธิที่จะขอให้หักกลบลบหนี้ดังกล่าวกับเงินประกันความเสียหายนั้นได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของตึกแถวเลขที่ 348 จำเลยได้ทำสัญญาเช่า ตึกแถวดังกล่าวกับโจทก์ มีกำหนดเวลาเช่า 2 ปี โดยสัญญาข้อ 12 ระบุว่า ถ้าผู้เช่า ต้องการจะเลิกสัญญาก่อนกำหนดจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า สองเดือน ต่อมาประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2533 จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบตึกแถวที่เช่าคืนโจทก์ โดยไม่แจ้งให้โจทก์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า สองเดือน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายและระหว่างเช่าจำเลยมิได้ส่งทรัพย์สินที่เช่าเหมือนกับที่วิญญูชนจะพึงส่งทรัพย์สินของตนเอง ทำให้ทรัพย์สินที่เช่าสูญหายบุบสลาย ทั้งจำเลยยังถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำตึกแถวของโจทก์ไปหลายประการ และจำเลยยังค้างค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปา และค่าภาษีโรงเรือน ซึ่งโจทก์ได้ชำระแทนจำเลยไปแล้วรวมค่าเสียหายทั้งสิ้นเป็นเงิน 93,608 บาท โจทก์ ทวงถามแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 95,948 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวน 93,608 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ข้อสัญญาทำสัญญาเช่าข้อ 12 มิใช่สาระสำคัญของสัญญาที่ โจทก์จะใช้กล่าวอ้างเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยได้ ข้อสัญญาดังกล่าวเป็น เพียงให้สิทธิแก่จำเลยที่จะบอกกล่าวให้โจทก์ทราบถ้าจำเลยประสงค์ที่จะขอเลิก สัญญาเช่าเท่านั้นมิได้ให้สิทธิแก่โจทก์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย ทั้งก่อนจำเลยขนย้าย สิ่งของออกจากตึกแถว จำเลยได้แจ้งบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์ อักษรแล้ว หากโจทก์เสียหายก็ไม่เกิน 4,000 บาท นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาที่ จำเลยใช้ตึกแถวของโจทก์ จำเลยได้ส่งมอบบำรุงรักษาตึกแถวดังกล่าวเสมือน ทรัพย์สินของจำเลยเองและไม่เคยทำความเสียหายอย่างใด ๆ ไม่เคยค้างชำระค่า โทรศัพท์ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าภาษีโรงเรือน หากค้างชำระก็ไม่เกิน 2,000 บาท รวมค่าเสียหายของโจทก์หากมีเป็นเงิน 9,000 บาท แต่จำเลยได้ชำระเงินค่าประกัน ความเสียหายไว้กับโจทก์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าข้อ 2 จำนวนเงิน 20,000 บาท

ซึ่งสามารถหักกลบลบหนี้กับโจทก์ได้ และเมื่อหักกลบลบหนี้แล้วโจทก์กลับเป็นหนี้
จำเลยโจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยตามฟ้องเพราะจำเลยไม่เคยผิดสัญญาขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 20,208 บาทแก่โจทก์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2533 จนกว่าจะ
ชำระเสร็จ

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า นอกจากค่าเสียหายที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ให้จำเลยชำระค่าเช่าจำนวน 13,333 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับ
แต่วันที่ 31 สิงหาคม 2533จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์อีกด้วย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า
จำเลยมีสิทธินำเงินประกันความเสียหายจำนวน 20,000 บาทมาหักกลบลบหนี้กับ
เงินค่าเสียหายที่จำเลยต้องชำระให้แก่โจทก์หรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มีความ
ผูกพันจะต้องชำระเงินประกันความเสียหายคืนแก่จำเลยเฉพาะในกรณีที่จำเลยเช่า
ตึกแถวจนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา เมื่อจำเลยไม่ได้เช่าตึกแถวของโจทก์จน
ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยได้ขนย้ายทรัพย์สินต่าง ๆ ของจำเลยออกไป
จากตึกแถวที่เช่าก่อน โจทก์จึงไม่ต้องคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่จำเลยนั้น ปรากฏ
ว่าสัญญาเช่าตึกแถวข้อ 2 ได้ระบุว่าข้อสัญญาเกี่ยวกับการคืนเงินประกันความเสียหาย
ดังกล่าวว่า"เงินประกันความเสียหายจำนวนนี้ ผู้ให้เช่า (โจทก์) จะคืนแก่ผู้เช่า
(จำเลย) เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดและให้ผู้ให้เช่า (โจทก์) ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้
เช่า (จำเลย) ได้ชำระเงินค่าใช้น้ำประปาไฟฟ้า และโทรศัพท์เลข 242662 ของ

ตึกแถวที่เช่าตลอดระยะเวลาเช่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรวมถึงการที่ผู้ให้เช่า (โจทก์) ได้ตรวจตราตึกแถวที่เช่าแล้วเห็นว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย หากพบว่าผู้เช่า (จำเลย) ยังไม่ชำระเงินน้ำประกัน ไฟฟ้า โทรศัพท์ดังกล่าวหรือพบว่าตึกแถวที่เช่า ส่วนใดชำรุดบกพร่องอันเกิดจากการใช้สอยหรือความผิดพลาดของผู้เช่าเกิดจากการ ใช้สอยหรือความผิดพลาดของผู้เช่า (จำเลย) ผู้เช่า (จำเลย) ยินยอมให้ผู้ให้เช่า (โจทก์) หักเงินประกันดังกล่าว เพื่อนำมาชำระหนี้ค่าน้ำประปาไฟฟ้า โทรศัพท์ หรือเพื่อความเสียหายหรือชำรุดบกพร่องในตึกแถวได้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง" และแม้สัญญาเช่าตึกแถวดังกล่าวมีกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2532 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ก็ตาม แต่ก็ปรากฏว่าสัญญาเช่าตึกแถวข้อ 12 ก็ได้ระบุ ให้โจทก์ผู้ให้เช่าและจำเลยผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดได้ด้วย โดยระบุว่า "ถ้าผู้เช่า (จำเลย) ผิดสัญญาแม้ข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น ผู้ให้เช่า (โจทก์) มี สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีค่าเช่าซึ่งได้ชำระไว้ตามข้อ 2 ผู้เช่า (จำเลย) ไม่มีสิทธิ เรียกคืนได้ อนึ่ง ถ้าผู้เช่า (จำเลย) ต้องการจะเลิกสัญญาก่อนกำหนด จะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่า (โจทก์) เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าสองเดือน" ซึ่งย่อมเห็นได้ว่าแม้สัญญาเช่าตึกแถวข้อ 2จะได้ระบุว่า โจทก์ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันความเสียหาย จำนวน 20,000 บาท แก่จำเลยผู้เช่าเมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดแล้วก็ตามแต่ในกรณีที่ โจทก์ผู้ให้เช่าหรือจำเลยผู้เช่าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดเวลาเช่า 2 ปี ตามสิทธิ ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าข้อ 12ดังกล่าวแล้ว โจทก์ผู้เช่าก็ย่อมต้องคืนเงินประกันความเสียหายนั้นให้แก่จำเลยผู้เช่าหลังจากหักเงินประกันดังกล่าวชำระหนี้ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และความเสียหายของตึกแถวที่เช่าแล้วด้วย เพราะเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินของจำเลยที่วางไว้แก่โจทก์เพียงเพื่อประกันความเสียหายอันเนื่องมา จากการเช่าดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์และ จำเลยไม่มีความผูกพันตามสัญญาเช่าตึกแถวต่อกันแล้ว โจทก์ผู้ให้เช่าก็ย่อมต้องคืน เงินประกันความเสียหายจำนวน 20,000 บาท ให้แก่จำเลยผู้เช่า ซึ่งเมื่อปรากฏว่า

จำเลยต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายจำนวน 40,208 บาท ให้แก่โจทก์ จำเลยจึงมีสิทธิ
ขอหักกลบลบหนี้ดังกล่าวกับเงินประกันความเสียหายจำนวน 20,000 บาท นั้นได้

พิพากษายืน

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-ก้าน อันนันทน์-ชัยวัฒน์ ดุลยปวีณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ